

3-16-5/2-10-5906/24

15.10.24

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 21.02.2023-cü il tarixli Qərarları ilə təsdiq edilmiş "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar" və "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"ə 14.06.2024-cü il tarixli Qərarla dəyişiklik edilmişdir.

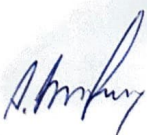
Adıçəkilən dəyişikliklər öyrənilməsi və fəaliyyətinizdə nəzərə alınması üçün göndərilir.

Qoşma: 2 vərəq, 1 nüsxə.

**Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin rəisi**



Elşad Məmmədli



Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin

QƏRARI

№3-21-28/3-6-8/2024

Bakı şəhəri

14 iyun 2024-cü il

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin İdarə Heyətinin 2023-ci il 21 fevral tarixli 3-21-28/3-6-4/2023 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar" da və 2023-cü il 21 fevral tarixli 3-21-28/3-6-6/2023 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər" də dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi"nin 3.1.2-ci, 3.1.6-cı, 3.1.10-cu və 4.5.14-cü yarımbəndlərini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin İdarə Heyəti

QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin İdarə Heyətinin 2023-ci il 21 fevral tarixli 3-21-28/3-6-4/2023 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar" a aşağıdakı məzmununda 2.1.4.10-1-ci və 6.1.3.6-1-ci abzaslar əlavə edilsin:

"2.1.4.10-1. məhsul üzrə sərəncam vermək hüququnun əsası barədə məlumat (hüquqi şəxsin təsisçisi, iştirakçısı, qanuni təmsilçisi və ya işçisi barədə bu Qaydaların 2.1.1.1-2.1.1.2-ci abzaslarındakı məlumatlar; hüquqi şəxsin təsisçisi, iştirakçısı, qanuni təmsilçisi və ya işçisi olmayan və məhsul üzrə sərəncam vermək hüququ olan şəxslərin Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda VÖEN-i);

6.1.3.6-1. məhsul üzrə sərəncam verən şəxs hüquqi şəxsin təsisçisi, iştirakçısı, qanuni təmsilçisi və ya işçisi olduqda - hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış, iş yerindən və ya dövlət informasiya sistemindən vəzifəni təsdiq edən sənəd əsasında, hüquqi şəxsin təsisçisi, iştirakçısı, qanuni təmsilçisi və ya işçisi olmadıqda - məhsul üzrə sərəncam vermək hüququnu təsdiq edən sənəd (mülki-hüquqi müqavilə və vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınmasını təsdiq edən şəhadətnamə əsasında);"

2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin İdarə Heyətinin 2023-ci il 21 fevral tarixli 3-21-28/3-6-6/2023 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər" də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 2.7.1-ci yarımbənddə "məlumat" sözündən əvvəl "müəyyən edildikdən (yeniləndikdən) sonra 3 (üç) iş günü ərzində" sözləri əlavə edilsin;

2.2. 3.2.1-ci yarımbənddə "bu barədə məlumatın 3 (üç) iş günü ərzində MMX-yə" sözləri "3 (üç) iş günü ərzində MMX-nin informasiya sistemində qeydiyyatdan keçirilməsi" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 3.2.4-cü yarımbənddə "olduğu" sözündən əvvəl "məsul şəxsdən fərqli" sözləri əlavə edilsin;

2.4. 4.2.1-ci yarımbənddə "məlumatın" sözündən sonra "ildə bir dəfədən az olmayaraq" sözləri əlavə edilsin;

2.5. 5.1.7-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"5.1.7. Audit mexanizmində audit yoxlamalarının sahəvi qanunlara uyğun olaraq illik audit yoxlamalarını keçirməli olan öhdəlik daşıyan şəxslərə münasibətdə ildə 1 dəfədən, digər hallarda isə 2 ildə bir dəfədən az olmayaraq keçirilməsi tələbi müəyyən edilməlidir."

3. Hüquq departamentinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 (üç) gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

İdarə Heyətinin sədri

Zaur Fətizadə